

시정 요구

1. 제 목: 소상공인 등에 대한 국유재산 사용 부담 완화 업무처리 불철저
2. 소관부점: 광주전남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 재산가액에 그 요율을 곱한 금액으로 하게 되어 있으며

같은 항 제6호에 따르면 소상공인이 경영하는 업종에 국유재산을 직접 사용하는 경우 1천분의 30 이상의 요율을 적용하되, 재난, 경기 침체 등으로 인한 경영상의 부담을 완화하기 위해 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우 그 기간 동안 1천분의 10 이상의 요율을 적용 하도록 되어 있다.

또한, 제6호의2에 따르면 중소기업이 경영하는 업종에 국유재산을 직접 사용하고 재난, 경기침체 등으로 인한 경영상의 부담을 완화하기 위해 총괄청이 기간을 정하여 고시하는 경우 그 기간 동안 1천분의 30 이상의 요율을 적용하도록 되어 있다.

한편, 총괄청은 코로나19에 따른 소상공인 및 중소기업(이하 “소상공인 등”이라 한다)의 국유재산 사용부담을 완화하기 위하여 「소상공인 등에 대한 국유재산 사용 부담 완화에 관한 고시³³⁾」를 제정하여 2020. 4. 1. 부터 2024. 12. 31. 까지 경감된 대부료율³⁴⁾을 적용하도록 하고 있고

대부료율 경감 신청을 위해서는 「국유재산 사용 부담 완화 업무처리 매뉴얼³⁵⁾」에 따라 중소벤처기업부장관이 발급하는 소상공인·중소기업 확인서³⁶⁾ 및 공문(이하 “확인서 등”이라 한다)을 제출받아 그 자격을 확인하도록 되어 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 대부료율 경감 신청 접수 시 확인서 등을 면밀히 검토한 후 경감대상에 해당하는 대부료율을 적용하여 대부료를 산출하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 소상공인 등에 대한 국유재산 사용 부담 완화 업무처리 실태를 점검한 결과

33) ‘기획재정부 고시 제2020-08호, 제2021-14호, 제2021-33호, 제2022-14호, 제2022-29호, 제2023-44호’에 따르면 대부료를 경감받으려는 자는 해당 국유재산 관리기관에 신청하여야 한다

34) 소상공인은 해당 재산가액의 1천분의 10, 중소기업은 해당 재산가액의 1천분의 30

35) 「소상공인 등에 대한 국유재산 사용 부담 완화에 관한 고시」에 따른 세부사항 및 업무처리 기준

36) 소상공인의 경우 소상공인시장진흥공단에서 발급하는 확인서도 인정

‘전라남도 □□군 □□□면 □□□□리 ◇◇◇-◇◇(하천, 375㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○○○ 주식회사(2021. 11. 12. 대부료율 경감 신청)는 소상공인 대상임에도 1%가 아닌 중소기업 대상 대부료율 3%를 적용하여 대부료를 산출하였다.

또한, ‘전라남도 □□□시 □□동 ◇◇◇◇-◇(도로, 160㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ●●●(2024. 3. 13. 대부료율 경감 신청)은 중소기업 대상임에도 3%가 아닌 소상공인 대상 대부료율 1%를 적용하여 대부료를 산출하는 등

[표 14]와 같이 대부료 경감 신청에 대해 소상공인 대상임에도 중소기업 대상 경감 요율을 적용하여 대부료 약 3.3백만 원을 과다하게 청구한 사례 7건과, 이와는 반대로 중소기업 대상임에도 소상공인 대상 경감 요율을 적용하여 대부료 약 3.4백만 원을 과소하게 청구한 사례 3건이 확인되었다.

[표 14] 소상공인 등에 대한 경감대상 적용 부적정 현황

(단위: 건, %, 천 원)

순번	대표 소재지	계약자	기산년도	오류대부료		정당대부료 ³⁷⁾		차액
				대상	금액	요율	금액	

“기재 생략”

순 번	대 표 소 재 지	계 약 자	기 산 년 도	오류대부료		정당대부료 ³⁷⁾		차액
				대 상	금 액	요 율	금 액	

“기재 생략”

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 국유재산 사용 부담 완화 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 소상공인 등에 대한 대부료 경감대상 적용이 부적정한 10건에 대해 경감대상 적용을 변경하여 정당 대부료와의 차액을 환급하거나 추가 징수하는 등의 조치를 하고, 앞으로 소상공인 등에 대한 국유재산 사용 부담 완화 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

37) 정당대부료는 재산가액에 요율을 곱하여 단순 계산한 금액이므로, 「국유재산법 시행령」 제31조에 따른 대부료 조정 등에 따라 차이가 있을 수 있음